

△△△△△△△ 상임감사

시정, 통보

제 목	주민세(사업소분) 신고 및 납부 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△사무소
조 치 기 관	△△△△△△△△△사무소
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각각 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

행정안전부는 지방세에 관한 기본적이고 공통적인 사항과 납세자의 권리·의무 및 권리구제에 관한 사항 등을 규정하여 납세의무를 원활히 이행하도록 「지방세기본법」 및 「지방세법」을 제정·운영 중에 있다.

이에 따라 △△△△△△△△△사무소에서는 2025년 8월 5개소(본소_△△, △△분소, △△△분소, △△분소, △△ 탐방지원센터)에 대한 주민세(사업소분) 납부를 완료하였다.

한편, △△△△△△△△△사무소는 2024년 11월 신청사를 개소하여 감사일 현재까지 운영 중에 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「지방세법」 제80조(과세표준)에 따라 사업소분의 과세표준은 과세기준일

현재의 사업소 및 그 연면적으로 하며, 동법 제81조(세율)에 따라 기본세율과 연면적에 대한 세율로 구분되고 연면적에 대한 세율은 사업소 연면적 1제곱미터당 250원으로 한다.

「지방세법」 제82조(세액계산)에 따라 사업소분의 세액은 기본세율과 연면적에 대한 세율로 각각 산출한 세액을 합산한 금액으로 한다. 다만, 사업소 연면적이 330제곱미터 이하인 경우에는 연면적에 대한 세액을 부과하지 아니한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

[표 1] 2025년 △△△△△△△△사무소 주민세(사업소분) 납부내역

(2022. 11. 5. ~ 감사일 현재)

구분	사업소명	주소	신고납부액	납부시 적용 과세표준 연면적	비고
2023년	본소(△△리)	△△△도 △△군 △△읍 △△리	320,750원	403㎡	
	△△분소	△△△도 △△군 △△면 △△로 △△, △동 △호	55,000원	232㎡	
	△△분소	△△△도 △△군 △△면 △△길 △△, △동 △호	55,000원	175㎡	
	△△분소	△△△도 △△군 △△면 △△로 △△△	55,000원	266㎡	
	△△분소(동산)	△△△도 △△시 △△읍 △△△로 △△△	55,000원	-	
	△△분소	△△△도 △△시 △면 △△로 △△△	55,000원	271㎡	
	△△△분소및센터	△△△도 △△시 △△면 △△△△△길 △△	55,000원	148㎡	
2024년	본소(구청사)	△△△도 △△군 △△면 △△△로 △△△-△	320,750원	403㎡	
	△△분소	△△△도 △△군 △△면 △△로 △△, △동 △호	55,000원	232㎡	
	△△분소	△△△도 △△군 △△면 △△길 △△, △동 △호	55,000원	175㎡	
	△△분소	△△△도 △△군 △△면 △△로 △△△	55,000원	266㎡	
	△△분소(동산)	△△△도 △△시 △△읍 △△△로 △△△	55,000원	-	
	△△분소	△△△도 △△시 △면 △△로 △△△	55,000원	271㎡	
	△△△분소및센터	△△△도 △△시 △△면 △△△△△길 △△	55,000원	148㎡	
2025년	본소(구청사)	△△△도 △△군 △△면 △△△로 △△△-△	320,750원	403㎡	구청사 기준 납부
	△△분소	△△△도 △△시 △면 △△로 △△△	55,000원	271㎡	
	△△△분소및센터	△△△도 △△시 △△면 △△△△△길 △△	55,000원	148㎡	
	△△분소	△△△도 △△군 △△면 △△로 △△△	55,000원	266㎡	
	△△△△방지원센터	△△△도 △△군 △△면 △△△ 산 △△△-△	55,000원	54㎡	
△△분소, △△분소, △△ △△센터의 경우 지방자치단체 미고지건으로 별도 확인 후 납부 필요					

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성

△△△△△△△△△사무소는 위 [표 1]과 같이 감사 대상기간동안 지방자치 단체로부터 받은 고지서에 따라 주민세(사업소분)을 모두 납부하였으나,

「지방세법」 제80조(과세표준)에 따라 사업소분의 과세표준은 과세기준일 (7. 1.) 현재의 사업소 및 그 연면적으로 하여 기본세율과 연면적에 대한 세율로 각각 산출한 세액을 합산하여 납부하여야 하고, 납부서의 면적이 현황과 다른 경우에는 납부기한 내 위택스로 재신고·납부하여야 함에도,

2025년의 경우 주민세(사업소분) 납부기한 내에 과세기준일 당시 신청사 기준 (건축물대장상 연면적 1,857.56㎡)으로 변경신고하지 않고, 기존과 동일하게 구청사 기준 면적과 주소지로 주민세 사업소분을 납부한 사실이 있다.

4. 관련부서 의견

△△△△△△△△△사무소는 종합감사 결과에 별다른 이견을 제기하지 않으면서, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△사무소장)은 기납부한 2025년 사무소 청사 주민세(사업소분)에 대하여 과세기준일 당시인 신청사 기준으로 변경신고·납부 등 관련 행정조치를 하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△사무소장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)